

0001360-88.2015.8.26.0116

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... dele e do comparsa dele no dia do roubo. Patrulhamos para saber do local do roubo e vimos ele na beira da cerca e abordamos. É na vila Natal. Ele confirmou o roubo, não me recordo o nome do comparsa, e ele nos levou até o local onde efetuou as facadas e ele indicou onde jogou a chave mas era mata fechada e não conseguimos localizar. Não recordo [se achamos a faca]. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001360-88.2015.8.26.0116 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001360-88.2015.8.26.0116

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Declarante (Passivo):

DIEGO LIMA FEITOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

DIEGO LIMA FEITOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, parte final, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 08 de fevereiro de 2015, por volta de 10h00, na Rua Serafim Capela, 1000, Vila Natal, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, tentou subtrair para si, mediante violência com arma branca, em concurso de agentes, o veículo veículo Chevrolet Cobalt, de placas CUB-9119, ano 2014 e pertences pessoais da vítima Eleno Junior Martini, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, o denunciado, acompanhado de um indivíduo conhecido por "Alemão", solicitaram uma corrida de táxi à vítima, na altura do ponto Jaguaribe. Em dado momento, o denunciado passou a desferir facadas contra a vítima, atingindo inclusive o seu pescoço, enquanto que o comparsa lhe tomou as chaves do veículo. A vítima reagiu ao assalto, ligando para a PM em seguida, ao passo que o denunciado e seu comparsa tomaram rumo ignorado. Após receber atendimento médico, a vítima reconheceu o denunciado como um dos assaltantes.

Vieram aos autos, auto de exibição e apreensão (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 07-09), laudo pericial (fls. 16-17), laudo da faca utilizada (fls. 307-308) e folha de antecedentes (fls. 125; 219).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (fls.213-214).

O réu foi citado (fls. 221) e apresentou defesa prévia às fls. 238-239.

Em audiência de instrução e julgamento realizada por meio da plataforma Microsoft Teams, a vítima e a testemunha foram ouvidas e o réu restou revel (fls. 309-312). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e dissertou sobre a dosimetria da pena (termos de audiência às fls. 309-312).

A Defesa, em alegações finais, requereu a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo tentado, dissertando sobre as figuras típicas (fls. 313-318).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria do crime descrito na peça acusatória restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 07-09), laudo pericial (fls. 16-17), laudo da faca (fls. 307-308) e folha de antecedentes (fls. 125; 219), bem como pelas demais provas orais e documentais produzidas em na fase da persecução penal.

A vítima Eleno Júnior Martini foi ouvida e disse que: “Era mais ou menos umas dez da manhã, chegaram os dois no ponto de táxi para levar e falaram que iam trabalhar em um jardim. Levei eles e foi quando pediram para entrar em uma rua que eu sei que não tem nada, eu parei e perguntei se era naquela rua mesmo, foi quando eles olharam um para o outro. Um me segurou e outro me deu facadas no pescoço, no ombro e uma pegou no braço. O carro desceu e bateu de ré no barraco. Eles desceram do carro, eu pedi a chave de volta para tentar ir no socorro, discuti um pouco com eles e me jogaram pedra até. Eles levaram a chave do carro, mas eu consegui ficar com o celular e chamei o resgate. São seis [facadas], uma no braço. No caso, acho que deu um piripaque porque não seguiu o planejado e ele me deu as facadas depois pediram dinheiro, carteira. Acabou sendo depois. Pelo o que eles falaram, o que estava na frente foi o Roberto. Conheço de vista [o Diego]. Ai eles sumiram, chamei o resgate, nesse local era um pouco deserto mas passaram umas pessoas e acho que eles não voltaram mais por isso. Pediram a carteira, deram a pedrada, falei para entregarem a chave. Só o Diego [estava armado com faca]. Graças a Deus não pegou nenhuma artéria ou nervo, ficaram marcas. Eu dei uma de louco na verdade para não levar mais facadas. Não encostei neles. Puxa, eu fui costurado, levei vários pontos, mas acho que corpo de delito não cheguei a fazer. Sim, tranqueira, ele é policial [o cunhado] e conhece mais do que eu. Acho que eu não tava não, fui na delegacia mas ele acabou não indo. Vi por foto, por imagem por vídeo né? Dentro do táxi não, mas no ponto de táxi pegou perfeito as imagens deles. Imagens do ponto de táxi, colocamos câmeras e pegam vários ângulos. Não, na hora não percebi isso. Um falava com o outro no caminho” (mídia audiovisual).

A testemunha policial João Cláudio Ferreira, disse que: “Recordo sim alguns detalhes, mas faz quase oito anos né. O Diego era bem conhecido no meio policial, ele e o comparsa chegaram no ponto fizeram a corrida mas na rua sem saída o taxista suspeitou, algo assim, e quando perceberam que ele se ligou o Diego deu várias facadas nele. Levou a chave do carro dele, recordo isso aí. Logo depois ele avisou que era o Diego conhecido devido a cidade ser pequena, conseguimos abordar ele caso

engano no dia seguinte. Conduzimos ele para delegacia, foi feita a ocorrência, mas não me recordo se no dia ele ficou detido, preso. Ele falou que estava morando nessa cocheira, um local que o pessoal aluga cavalos, era tipo onde os cavalos ficavam e tinha um quartinho do lado onde colocavam as coisas deles. A gente foi até o ponto de táxi e lá tinha a imagem do ponto bem nítido e ele era conhecido nosso, então sabíamos que se tratava dele e do comparsa dele no dia do roubo. Patrulhamos para saber do local do roubo e vimos ele na beira da cerca e abordamos. É na vila Natal. Ele confirmou o roubo, não me recordo o nome do comparsa, e ele nos levou até o local onde efetuou as facadas e ele indicou onde jogou a chave mas era mata fechada e não conseguimos localizar. Não recordo [se achamos a faca]. É meu cunhado o Eleno. Isso, era o Diego sem sombra de dúvidas. Ele era usuário de drogas, não recordo se eram pequenos furtos, mas ele era bem conhecido em Campos do Jordão." (mídia audiovisual)

O réu não compareceu mesmo intimado pessoalmente (fls. 302), sendo decretada sua revelia. Todavia, em sede extrajudicial, confirmou que estava presente durante o evento, imputando a conduta ao cúmplice (fls. 15).

Contudo, pontuando que vigora em nosso sistema penal a teoria monista, a vítima relatou participação efetiva e determinante do ora réu.

Ressalte-se que a palavra da vítima merece especial consideração em delitos da espécie, mormente quando não se demonstrou qualquer intenção dos ofendidos em faltarem com a verdade ou em prejudicar injustamente o réu. Nesse sentido, acerca de crimes contra o patrimônio:

"A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Lourenço Filho j. 05.06.1996 - RJTACRIM 32/280).

"APELAÇÃO ROUBO PROVA SUFICIÊNCIA Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva" Depoimento dos Policiais Militares que confirmaram as circunstâncias do flagrante e a recuperação do aparelho celular subtraído Réu que confessou em Juízo Firme reconhecimento feito pela vítima, em ambas as fases da persecução penal Palavra da vítima em crimes patrimoniais têm valores inquestionáveis Prova sólida a respaldar a solução condenatória. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJ-SP - APL: 00530117120128260050 SP 0053011-71.2012.8.26.0050, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 20/08/2013, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2013).

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, assim tem se orientado a jurisprudência:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais - Credibilidade - Artigos 6º, III e 202, ambos do Código de Processo Penal - Recurso não provido. (Relator: Jarbas Mazzoni Apelação Criminal n. 153.698-3 - São Paulo - 28.02.94).Tribunal de Justiça de São Paulo -TJSP.PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 154.163-3 - São Paulo - Rel. ngelo Gallucci - J. 26.09.94). Tribunal de Alçada Criminal TACrim SP PROVA - Testemunho de policiais - Valor - Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se contém, não podendo diminuir seu valor probante, tão somente, em razão das funções que exercem. Ao mesmo tempo, nada de concreto há nos autos indicando que a atuação policial tenha sido motivada por perseguição aos réus. Não é crível que os agentes públicos andem à procura de inocentes para incriminar levando consigo grande quantidade de drogas e de armas, não se admitindo a ideia de que o fizessem apenas por capricho ou por

vazia perseguição.”

O crime de latrocínio ocorrido não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que a vítima conseguiu perceber a situação de perigo e frustrou os planos do réu e comparsa. Apenas por medo de serem flagrados, fugiram somente com a chave, posteriormente descartada, sem levar o carro, carteira, celular, ou demais bens.

Por fim, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo tentado, tendo em vista que as elementares do delito de latrocínio restaram devidamente comprovadas, especialmente a violência empregada através de facadas, além da grave ameaça, sustentando o réu estar armado, inclusive surpreendendo a vítima vulnerável em seu período de trabalho o enganando para caminho obscuro durante o trajeto e em seguida lhe desferindo 6 (seis) facadas que poderiam ter sido fatais. Embora não ocorridas complicações, o réu o atacou múltiplas vezes sem a intenção de apenas intimidar a vítima, assumindo o risco concreto de matá-la. O dolo relativo ao delito do artigo 121 do código Penal pode ser direto ou indireto, bastando que o agente assumo o risco de produzir, com sua conduta, o resultado morte.

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.

2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de revisão criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

3. Como o writ foi impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.

LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO.

NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA.

DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO.

EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DA MÉDICA RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA REALIZADA NA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa 2. Embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Por esta razão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la. Precedentes do STJ e do STF.

4. No caso dos autos, que as instâncias de origem atestaram que, na espécie, o paciente praticou o crime de latrocínio tentado, subtraiu a caminhonete da vítima e, com animus necandi, atentou contra a sua vida, e somente não a matou por circunstâncias alheias à sua vontade.

5. Assim, irrelevante se a vítima experimentou lesões corporais leves ou graves, já que evidenciada a intenção homicida do denunciado, que tentou matar a vítima de diversas maneiras.

6. Por conseguinte, sendo dispensável a ocorrência de lesões corporais leves ou graves para a caracterização do crime de latrocínio tentado, a existência de eventual mácula no laudo de exame de corpo de delito efetuado na vítima não tem o condão de desclassificar a conduta imputada ao paciente para o crime de roubo, como pretendido na inicial do mandamus.

7. Existem outros documentos nos autos que permitem a identificação e atestam a procedência do laudo pericial elaborado, além do que a defesa não demonstrou de que maneira a simples falta de assinatura no exame realizado a teria prejudicado, circunstâncias que impedem o reconhecimento da eiva articulada na impetração.

8. Habeas corpus não conhecido." (HC 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013)

Assim, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal em questão foram comprovados.

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosar a pena nos termos da revogada redação do §3º do artigo 157 do Código Penal.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, passemos à consideração das circunstâncias judiciais, quais sejam: a) culpabilidade; b) antecedentes; c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias do crime; g) consequências do crime e h) comportamento da vítima. Da análise das circunstâncias judiciais conclui-se que existem circunstâncias que devem elevar a pena base, pois apesar de ser o réu primário, a culpabilidade é elevada pela surpresa da vítima atacada por trás e de inopino em seu horário de trabalho com uso de arma branca e concurso de pessoas, razão pela qual fixo-a em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em face da tentativa, diminuo em 1/2 (metade) a pena, que chega a 12 anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. O fração se justifica diante do iter criminis percorrido, tendo a vítima recebido diversos golpes em regiões críticas, inclusive pescoço (fls. 98).

Inexistindo outras circunstâncias modificadoras aplicáveis, torno a pena definitiva.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça e violência contra a pessoa (artigo 44, inciso I do Código Penal). Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente a ação penal para CONDENAR o réu DIEGO LIMA FEITOR à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em regime inicial FECHADO, por incurso 157, § 3º, parte final (redação vigente ao tempo do fato), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

De todo inviável o recurso em liberdade. O réu não compareceu aos atos do feito, tudo indicando intenção de fugir da aplicação da lei penal. A gravidade da conduta também está a indicar que a liberdade representa risco à ordem pública. Ainda, a certidão de folha 296 indica que o réu foi recentemente preso, devendo a serventia conferir a situação prisional para fins de cumprimento do mandado de prisão cuja expedição fica determinada, bem como para atualização da tarja.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O condenado arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

P.R.I.C.

Campos do Jordao, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA